رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٨٥١ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١١٢٣ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٥/١١هـ

الموضوعات

طلبات قضائية - تفسير حكم - لبس في منطوق الحكم - الحكم بعدم أحقية الحسم من المكافأة دون تقرير وقف الحسم ورد المبالغ المحسومة - نطاق سلطة المحكمة في تفسير الحكم - تكييف حكم التفسير.

مطالبة المدعي تفسير الحكم النهائي الصادر لصالحه بعدم أحقية المدعى عليها في حسم مكافأة خدمة المرضى، بإيضاح عبارة عدم أحقية الحسم لتشمل إيقاف الحسم مع رد المبالغ المحسومة - تضمن النظام أنه إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره - الثابت وقوع لبس في ذكر وقف حسم المكافأة ورد جميع المبالغ المحسومة - أثر ذلك: قبول الطلب، وتفسير الحكم.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (١٧٣) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم لصدور هذا القضاء ويعتبر مكملاً له في أسبابه، حيث أقيمت الدعوى من المستأنف ضده أمام المحكمة الإداريّة بجدة بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم (٥٧٢٢٨٩) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٥هـ الصادر عن مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، والمتضمن حسم ما صرف له كمكافأة خدمة المرضى لعدم مباشرته للمرضى، وقد أصدرت الدائرة الإدارية الرابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة الحكم محل الاستئناف والقاضي ((بإلزام وزارة الصحة في الدعوى الإدارية رقم (٧٨٥١) لعام ١٤٤٣هـ بمنح (...) مكافأة خدمة المرضى اعتباراً من تاريخ ٢٠٢١/١١/١م الموافق ١٤٤٣/٣/٢٦هـ)). وبإحالة القضية لمحكمة الاستئناف ونظر الدعوى أصدرت حكمها المؤرخ في ١٤٤٤/٣/٢١هـ، والقاضي ((بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ في القضية رقم (٧٨٥١) لعام ١٤٤٣هـ عن الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة والقضاء بعدم أحقية وزارة الصحة في حسم مكافأة خدمة المرضى المصروفة لـ(...) اعتباراً من تاريخ ١٤٤٣/٣/٢٦هـ)). وقد تقدم المستأنف ضده بطلب تفسير الحكم والمقيد برقم (٢٩) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٢هـ، حيث أورد في طلب التفسير أنه بمراجعة الجهة المعنية بتنفيذ الحكم أفادوا بأن تنفيذ مقتضى هذا الحكم هو وقف الحسم الشهري فقط دون رد المبالغ المحسومة السابقة لقاء خدمة المرضى وأن الحكم المشار إليه أعلاه مشوباً بالغموض؛ مما يتطلب تفسيره

كون منطوقه لم يتطرق إلى رد جميع الحسومات السابقة من الراتب لقاء خدمة المرضى وبناءً عليه تظلمت من ذلك إلى سعادة مدير عام الشئون الصحية بجدة بالخطاب رقم (١٣٥٣ - ٤٤ ٦٠٣) بطلب تنفيذ مقتضى الحكم المشار إليه أعلاه بوقف الحسم الشهري ورد جميع المبالغ المحسومة سابقاً لقاء خدمة المرضى تأسيساً على أن عبارة: عدم أحقية وزارة الصحة بالحسم الشهري الواردة بمنطوق الحكم تعني: وقف الحسم الشهري ورد جميع الحسومات السابقة من الراتب لقاء خدمة المرضى كون الحسم الشهري ثبت عدم نظاميته من الأساس ولكن دون جدوى. الأمر الذي حدا به للتقدم بهذا الطلب ابتغاء تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض بتقرير أن عبارة: عدم أحقية وزارة الصحة بالحسم الشهري الواردة بمنطوق الحكم تعني وقف الحسم الشهري ورد جميع الحسومات السابقة من الراتب لقاء خدمة المرضى، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى، والتحقق من المسائل الأوليّة المتعلقة بالاختصاص وشروط نظر هذا الطلب، وبعد نظر الحكم والاستئناف المقدّم عليه وأوجه دفوعه وطلباته، وبعد المداولة جرى إصدار هذا الحكم بجلسة اليوم خلال جلسة علنيّة جرى إبلاغ جميع الأطراف، وتمّ إيداع مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

الأسباب

تأسيساً على ما تقدم؛ فإن هذه الدائرة تختص بنظر هذا الطلب والفصل فيه بناءً على المادة (٦٠) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي تنص على أنه: "تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية"، وحيث ورد في المادة (١٧٣) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ ما نصه: "إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى". وعن القبول الشكلي للدعوى، فإن هذه الدعوى تعد من دعاوى التفسير التي لا يتقيد رافعها بمواعيد وإجراءات رفع الدعوى؛ وعليه فإن طلب التفسير يكون مقبولاً شكلاً. أما عن الموضوع، وحيث ورد في المادة الثالثة والسبعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية -سبق الإشارة إليها- ما مفهومه أن سلطة المحكمة في تفسير الحكم تقتصر في إيضاح ما شابَهُ من غموض بالنسبة إلى قضائه الوارد في منطوقه حتى يتسنى تنفيذه بما يتفق وحقيقة المراد من منطوقه، دون المساس بما قضى به الحكم محل التفسير بنقص أو زيادة أو تعديل، وإلا كان في ذلك إخلال بقوة الشيء المقتضي به، إذ إن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متمماً للحكم

الأصلي لا حكماً جديداً؛ وبالتالي فإنه لا محل للتفسير إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا لبس، أو إذا استهدف تعديل ما قضى به الحكم بالزيادة أو النقص أو إذا قصد إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية أياً كانت درجة الفصل في هذه الطلبات. وبتطبيق ما سبق على وقائع الدعوى الماثلة تجد الدائرة أنه قد شاب منطوق الحكم لبس في ذكر وقف حسم المكافأة ورد جميع المبالغ المحسومة؛ مما ترى معه الدائرة قبول طلب التفسير، وأن المقصود من منطوق الحكم هو وقف حسم المكافأة ورد جميع المبالغ المحسومة.

لذلك قررت المحكمة: قبول طلب تفسير الحكم رقم (٢٩) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٢هـ المقدم من (...) على الحكم الصادر بتاريخ ١٤٤٤/٣/٢١هـ في قضية الاستئناف رقم (١١٢٣) لعام ١٤٤٤هـ عن الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، وأن المقصود من عدم أحقية المستأنف في حسم مكافأة خدمة المرضى على المستأنف ضده هو وقف حسم المكافأة ورد جميع المبالغ المحسومة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.